

М О Т И В И

към проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Измененията и допълненията в Правилника за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ (ПУДВА) са свързани от необходимостта за синхронизиране на разпоредби в съответствие с настъпили изменения в Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в Република България, Закона за отбраната и въоръжените сили и други подзаконови нормативни актове.

С оглед на гореизложеното, всички изменения и допълнения на ПУДВА са направени на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, §1 от Допълнителните разпоредби на същия и правната норма на чл. 95 ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

С предлаганите промени се цели оптимално разпределение на отговорностите на ръководните органи, както и ефективно взаимодействие между структурните звена при изпълнение на поставените задачи.

Налице е значително разнообразяване и разширяване на спектъра от мероприятия, характерни както със сложна логистика, така и финансиране, които изискват продължителна подготовка, организация и реализиране. Голяма част от тези мероприятия са с международно участие и са представителни както за Академията, така и за Министерството на отбраната, в тази връзка подробно са разписани задълженията на заместник - началниците на Военна академия „Г. С. Раковски“ (§3 и §4).

Академията непрекъснато разширява своето сътрудничество и се превръща във все по-разпознаваем партньор за национални и чуждестранни висши училища и институции при изпълнение на проекти, финансирани по национални и международни програми в областта на образованието, науката и иновациите. В тази връзка, предложението за разкриване на още една длъжност „помощник-ректор“, по смисъла на чл. 33а на Закона за висшето образование, е направено с цел осигуряване възможността на началника на Академията да има допълнителна експертиза по отношение на административното и финансовото управление (§5 и §6).

Измененията и допълненията на ПУДВА целят разписаните в него текстове да разширят, допълнят и конкретизират правомощия и функционални отговорности на органите за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“, както и създаването на допълнителни такива. Предвижда се създаване на възможност за формиране на оперативно, нещатно звено със съвещателни функции, което да подпомага началника при вземане на решения по въпроси с по-комплексен и сложен характер, доколкото през последните години Академията разширява своя капацитет от студенти, своето портфолио с нови и актуализирани специалности, реализира активна проектна политика, динамично международно сътрудничество и взаимодействие, както с национални така и с чуждестранни образователни и научни организации (§7 - §10).

С проекта за изменение и допълнение на ПУДВА е предвидено да бъде постигната конкретизация и по-голямо прецизиране на изискванията за заемане на изборните длъжности „Директор на департамент“ и „Заместник-директор“. Досега такава уредба не е уредена в ПУДВА, което създава затруднения за избор по ясни критерии, мандатност и освобождаване от длъжност (§13 - §15).

С Постановление № 348 от 15 октомври 2024 г. на Министерския съвет отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ) с чл. 111а, ал. 5 е регламентирана възможност при изпълнение на военна служба по чл. 134, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) офицерите по ал. 3 прекъсват обучението си за срока на изпълнението на службата. Съгласно посочените изменения в ППЗОВСРБ, след приключване на участието им в операцията или мисията, офицерите продължават обучението си при условия и по ред, определени с правилника за устройството и дейността на военната академия. С настоящите изменения и допълнения на ПУДВА се цели да се регламентира възможността за прекъсване на обучението на слушатели в задочна форма за срока на изпълнението на службата по чл. 134, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗОВСРБ, по решение на министъра на отбраната. По този начин ще бъде постигнато синхронизация на разпоредбите с горепосочената нормативна уредба (§21).

В проекта на Правилник се предлага да отпадне изискването за вземане на решение на Академичния съвет на Военна академия „Г. С. Раковски“ за отписване на слушатели от обучение, в случаите на процедура по прекратяване на договора за военна служба (§24).

На следващо място, с измененията и допълненията на ПУДВА се цели постигане на синхронизация с разпоредбите, регламентиращи измененията по отношение на условията и реда за провеждане на акредитационните процедури, утвърдени от Националната агенция за оценяване и акредитация(НАОА). Това произтича от извършената промяна в чл. 81, ал. 2 от Закона за висшето образование (доп. ДВ. бр.56

от 19 Юли 2022г.) и последващото изменение на Правилника за дейността на НАОА /арг. в чл. 29, ал. 1/, с което се регламентира провеждането на акредитация на едно и също професионално направление да се извършва едновременно във всички висши училища. Друга промяна в ПУДВА е включването на докторските програми в процедурите на професионалното направление, за което се отнасят (§28 - §33).

Останалите предложения за изменение и допълнение на ПУДВА имат правно-технически характер, с което се цели прецизиране на текстове и внасяне на определена яснота при провеждане на конкретни процедури.